

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 자카센터 건립공사 관급자재(네트워크 장비) 구매 부적정
2. 관계기관 : 가나바사병원
3. 내 용

가. 업무개요

가나바사병원은 [표 1]과 같이 '24.7월 자카센터 네트워크 설비 구매를 추진 하면서, 현재 본관에 운영 중인 네트워크 장비(제조사 차하(모델 파바))와의 '호환성' 등을 사유로 하여 수의계약으로 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 가나바사병원 자카센터 네트워크 설비 계약

(단위 : 원/부가세포함)

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의방법)에 따르면 계약 담당자가 계약을 체결할 때에는 계약체결의 기본 원칙은 일반 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있고, 동법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에서는 수의계약에 의할 수 있는 경우로 특정인의 기술이 필요하거나 경쟁이 성립될 수 없는 경우 등으로 제한하고 있습니다.

따라서 수의계약으로 계약을 추진할 때에는 관련법에서 정하는 바에 따라 수의계약을 체결할 수 있는 조건을 명확히 하여 수의계약이 가능한 경우에 한해서 계약을 체결하여 동종업체의 계약 참여 기회를 제한하지 않도록 공정하게 업무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 가나바사병원 자카센터 건립공사(통신) 관급자재(네트워크설비) 계약 내역을 확인한 결과, 가나바사병원 차하부(시설)에서는 관급자재(네트워크설비)를 구매를 추진하면서 가나바사병원 유인2부(전산)로부터 [표 2]와 같이 기존(‘20년)에 준중테크가 설치한 차하사의 장비가 본관에 설치(본관동) 되어 있어 차하적·보안적 호환성이 필요하다는 협조요청과, 자카센터 설계 시 반영된 견적업체(비엔티플러스) 및 제조사(차하)에 장비 구매 관련 사전 문의 결과 타 업체가 계약상대자로 선정되더라도 재하청 등의 방법으로 준중테크를 통해서만 물품을 납품할 수 있다는 답변을 받아 네트워크 장비를 차하사로 한정하고 준중테크와 수의계약으로 계약을 진행한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 가나바사병원 기존 네트워크 장비 운영현황

이에 계약을 추진한 가나바사병원 차하부(시설·계약)에서는 다른 제조사 제품이 각각 본관과 자카센터에 설치될 경우 향후 하자 발생 시 원인 소재가 불명확해 그 책임 구분이 곤란하다는 사유를 들어 [표 3]과 같이 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항2호 ‘가목’(하자책임 구분 곤란) 및 ‘사목’(호환성 확보)을 근거 조항으로 하여 기존 설치업체(준중테크)로 한정하고 수의계약으로 진행하였다고 소명하였습니다.

[표 3] 수의계약에 의할 수 있는 경우 중 (국가계약법 시행령 제26조)

「국가계약법 시행령」제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 2호

- 가목(공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우)
- 사목(이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우)

하지만 해당 제조사가 다름으로 인해 향후 발생할 수 있는 하자 원인에 대한 ㉔㉕ 및 처리는 하자유지보수 기간 중 계약상대자가 ㉔㉕ 및 처리할 범위의 문제이고 특히 해당 조항은 주로 연속된 시설물 공사에 한정된 기준으로 적용되는 것이며,

호환성 관련해서도 네트워크 장비 제조사가 다르다고 해서 네트워크 기능이 안되는 것은 아니므로 ‘호환성이 없게 되는 경우’의 기준을 적용해서 특정 제조사 제품으로 한정하는 것은 맞지 않는 것으로 확인되었습니다.

다만, 제조사를 달리해서 네트워크 장비를 설치할 경우 [표 4]와 같이 무선랜 컨트롤러, 무선랜 네트워크㉔㉕시스템, 무선랜 인증시스템을 해당 건물(㉔㉕센터)에 새로이 설치해야 함으로 설치 비용이 증가하게 되나, 이것은 비용 증가에 대한 문제이지 호환성이 없어지는 문제의 범주가 아니고,

[표 4] ㉔㉕병원 네트워크 장비 타사 제품 도입 시 신규 설치 대상

현재 사용 중인 시스템		타 제조사 설치 시	타사 제품 도입의 경우
구 분	제조사		
① 무선랜 컨트롤러	㉔㉕	다른 제조사에서 개발한 컨트롤러 소프트웨어 및 AP와는 연동 불가	㉔㉕센터 전용 서버, 컨트롤러 등 별도의 하드웨어 및 소프트웨어 설치로 비용 증가
② 무선랜 네트워크㉔㉕시스템(NMS)	㉔㉕	다른 제조사에서 개발한 컨트롤러 소프트웨어와는 연동 불가	
③ 무선랜 인증시스템	㉔㉕	다른 제조사에서 개발한 컨트롤러 소프트웨어와는 연동 불가	

특히 네트워크 장비 구매와 같이 특수한 성능·품질 등의 납품 능력으로 제한을 두고자 할 경우, [표 5]와 같이 계약담당자는 사전에 특정 제조사로부터 ‘물품공급’ 또는 ‘기술지원협약’을 체결하고, 입찰 공고문에 이러한 사항을 명시한 후 입찰을 진행하고, 낙찰자는 해당 제조사로부터 ‘기술지원확약서’를 발급받아 물품 수급 후 계약단가로 납품해야 하는 ‘경쟁’의 방법으로 계약을 진행해야 하나, 감사 조사 결과 ㉔㉕마사병원 ㉔㉕부(시설담당, 계약 과장)에서는 이와 같은 계약 절차를 알지 못하고 ‘하자 책임 구분 곤란’, ‘호환성’ 등 사유로 수의계약으로 진행한 것으로 확인되었습니다.

[표 5] 특수한 성능 등 납품능력이 요구되는 물품의 계약 기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」제5조의3(특수한 성능·품질 등의 납품능력이 요구되는 물품)」

- **2항** : 물품구매에 있어 특수한 성능 등을 규격서(시방서)에 반영하고자 하는 경우에는 규격서 작성 단계에서 계약담당공무원은 입찰공고전에 제조사 또는 기술지원사와 물품공급 또는 기술지원협약을 체결하여야 한다.
- **3항** : 계약담당공무원은 2항에 의한 협약내용을 입찰공고에 명시하여야 하며, 낙찰자 결정 후 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 낙찰자가 제조사 등으로부터 물품공급 또는 기술지원협약서를 발급 받을 수 있도록 하여야 한다.

실제 유사 계약 사례를 확인한 결과, 중앙[가나바사]병원 치과병원 무선 네트워크 설비 계약('23.5)의 경우, [가나바사]병원과 같이 기존 설비(차하)와의 호환성을 필요로 하여 차하 제품으로 한정하고 차하사와 '물품공급 및 기술지원협약'을 체결한 후 이러한 사실을 입찰 공고문에 명시한 후 공개 입찰 절차로 계약을 진행한 사실을 확인하였습니다.

다만, [가나바사]병원 [자카]센터 네트워크 설비 구매와 관련하여 추가 조사 시, 담당자들의 과실 정도와 관련하여 담당자들이 특정 업체의 특혜나 개인의 이익을 위해 추진한 점은 확인되지 않았으며,

계약을 추진한 시설 담당자 및 계약 과장이 적절한 방법으로 계약을 추진하기 위해 관련 부서 및 업체 등에 적극적으로 문의를 하고 그 결과에 따라 비록 적정하지 않았더라도 수의계약의 법적 근거 기준을 가지고 계약을 추진한 점과, 경쟁의 방법으로 계약을 추진하지 못한 점 또한 고의가 아닌 별도의 적정 입찰절차를 인지하지 못한점에 기인한 점,

실제 '24년 수의계약 시 [표 6]와 같이 전적이 협상을 통하여 추정금액(#천원) 대비 #% 수준인 #천원으로 계약을 함으로써 수의계약으로 인한 재산상 손실은 특별히 확인되지 않은 점 등을 확인하였습니다.

[표 6] 가나바사병원 무선 네트워크 견적 및 계약 현황

(단위 : 천원)

4. 관계기관 의견

가나바사병원에서는 감사결과에 대해서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- 가나바사병원장(차하이사)은
 - 수의계약으로 체결 할 수 있는 경우에 한해서 수의계약을 체결하는 등 계약 절차를 준수하고, (통보)
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	차하기간	현근무처	비고
차하부						경고
차하부						경고